

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4831/2536

นางสาว เลื่อน เสือ นา ค
นาย ผล สุข สบาย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

คู่ความจะฎีกาได้หรือไม่ ต้องพิเคราะห์ตามบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 8 ตุลาคม 2534 ผู้คัดค้านยื่นฎีกาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2534 เมื่อราคารัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 8191 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยการครอบครองปรปักษ์

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8191 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีทั้งแปลง ขอให้มีความคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์และยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 8191 ตำบลหนองขนานอำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายผลสุขสบาย ผู้คัดค้านโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ให้ผู้ร้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้คัดค้าน โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท และให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 8191 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่นางเลียบสุขปลั่ง ถือกรรมสิทธิ์ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 บัญญัติว่า "ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง...ฯลฯ" แม้ขณะที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2534 บทบัญญัติดังกล่าวจะยังไม่มีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 2 ก็ตาม แต่ขณะที่ผู้คัดค้านยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2534 บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้คัดค้านจะฎีกาได้หรือไม่ต้องพิเคราะห์ตามบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะยื่นฎีกา คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐาน

ของผู้ร้องมีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าของผู้คัดค้าน พฤติการณ์แห่งคดี
ฟังได้ว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่พิพาทเฉพาะส่วนของนางเลียบ สุขปลั่ง โดยความสงบ
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีได้กรรมสิทธิ์ในที่
พิพาทส่วนดังกล่าว ผู้คัดค้านฎีกาว่า พยานผู้ร้องเบิกความขัดกันและเบิกความว่าผู้
คัดค้านเข้าไปทำนาในที่พิพาทอันเป็นการเชื่อมกับพยานผู้คัดค้าน และพยานผู้
คัดค้านเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ครอบครองที่พิพาทสืบต่อจาก
นางเลียบตลอดมา ผู้ร้องอ้างว่านายไข่ เสือนาค ยกที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องแต่ผู้ร้องไม่ได้
นำสืบนายไข่พยานผู้คัดค้านมีน้ำหนักดีกว่าพยานผู้ร้อง ฎีกาของผู้คัดค้านเป็นการโต้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้คัดค้าน
เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของผู้คัดค้าน

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>